

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1288/2532

นายเพชร วิศพันธุ์

โจทก์

นายจันทร์ เต็มรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายจรัส วิศพันธุ์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2530 ปรากฏตามใบมรณบัตรท้ายคำร้อง ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ เพื่อดำเนินคดีต่อไปโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจัดการแก้ไขเนื้อที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 24 หน้า 24 เล่ม 1 ก. ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในส่วนที่นำรังวัดล่าที่ดินของโจทก์ภายในเส้นสีแดงตามแผนที่กลางให้ถูกต้องหากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสอง โดยให้โจทก์นำเอาคำพิพากษาไปจัดการแก้ไขด้วยตนเอง แต่โดยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสอง และห้ามมิให้จำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์ภายในเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาทกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 83)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 107) โดยศาลชั้นต้นได้นัดพร้อมและสอบถาม
จำเลยทั้งสองแล้ว จำเลยทั้งสองแถลงรับว่าโจทก์ถึงแก่ความตายจริง ศาลชั้นต้นจึง
ให้ส่งคำร้องมาเพื่อศาลฎีกาพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 116)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ได้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ได้

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ